HOHOHOプロジェクト法的義務適合性検証レポート

都道府県・市町村における道路インフラ管理の義務化業務とHOHOHOの適合性

エグゼクティブサマリー

日本の道路インフラ管理において、自治体が「やらなければならない」業務は明確に法定化されている。2013年道路法改正により、**道路巡視は法的義務**として明示され、2014年からは橋梁・トンネル等の**5年1回定期点検が完全義務化**された。一方、舗装・路面状態の点検は「技術的助言」に留まり裁量の余地がある。通学路合同点検は法的義務ではないが、**97%以上の自治体が実施**しており事実上の標準業務となっている。

HOHOHOは「あると便利なサービス」ではなく、**「義務業務の効率化・リスク軽減サービス」**として位置づけ可能である。特に以下の3点で法的根拠に基づく営業ロジックを構築できる：

1. **道路巡視義務（道路法施行令第35条の2）への補完** — 法定の「適切な時期における巡視」を低コストで高頻度化
2. **管理瑕疵リスク（国家賠償法第2条）の軽減エビデンス** — 「通常有すべき安全性」確保の証跡として活用
3. **通学路安全点検（3省庁連携指針）への適合** — 「歩行者視点」データは児童安全対策と直接整合

---

1. 義務化されている業務一覧（法令・根拠付き）

1.1 完全義務（法令上の明示的義務）

業務	根拠法令	対象施設	頻度	罰則
道路の維持・修繕	道路法第42条第1項	全道路	常時	なし（ただし管理瑕疵責任あり）
道路巡視	道路法施行令第35条の2第1項第1号	全道路	適切な時期	なし
橋梁定期点検	道路法施行規則第4条の5の6	橋長2m以上	5年に1回	なし
トンネル定期点検	同上	全トンネル	5年に1回	なし
横断歩道橋定期点検	同上	全横断歩道橋	5年に1回	なし

業務	根拠法令	対象施設	頻度	罰則
門型標識等定期点検	同上	門型標識等	5年に1回	なし
点検結果の記録・保存	道路法施行規則	上記施設	点検時	なし
健全性診断（4段階判定）	告示第426号	上記施設	点検時	なし

1.2 技術的助言（努力義務）

業務	根拠	対象	頻度目安	備考
舗装点検	舗装点検要領（H28.10）	車道舗装	道路分類により異なる	管理者の裁量大
道路土工構造物点検	道路土工構造物点検要領（H30.6）	切土・盛土等	5年に1回目安	特定土工のみ義務的
小規模附属物点検	小規模附属物点検要領	標識・照明等	管理者判断	義務化されていない

1.3 事実上の標準業務（法的義務ではないが実質義務化）

業務	根拠	実施率	備考
通学路合同点検	3省庁連携通知（R3.7.9）	97%以上	事故後の社会的要請
通学路交通安全プログラム策定	同上	97%以上	年次PDCAサイクル
公共施設等総合管理計画策定	総務省通知（H26.4.22）	ほぼ100%	地方債発行要件
個別施設計画策定	インフラ長寿命化基本計画	高水準	交付金要件

---

2. 義務／努力義務の構造整理

2.1 法的拘束力の階層構造

```
【強制力：高】
  │
  ├── 法律（道路法第42条） → 維持・修繕義務
  │
  ├── 政令（道路法施行令第35条の2） → 巡視・点検基準
```

```
  │
  ├── 省令（道路法施行規則） → 5年1回定期点検
  │
  ├── 告示（健全性診断区分） → 4段階判定
  │
  ├── 技術的助言（定期点検要領） → 点検方法の標準
  │
  ├── 通知・依頼（通学路合同点検） → 実質的な義務化
  │
【強制力：低】
  └── ガイドライン・マニュアル → 参考
```

2.2 道路法第42条の解釈（重要）

道路法第42条第1項の文言は「**努めなければならない**」であり、形式上は努力義務である。しかし、国家賠償法第2条との関係で、**管理瑕疵責任は無過失責任**として確立している。

高知落石訴訟（最判昭和45年8月20日）の判示：

> 「国家賠償法二条一項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が**通常有すべき安全性を欠いている**ことをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、**その過失の存在を必要としない**」

この判例により、道路管理者は「知らなかった」「予算がなかった」では免責されず、**構造的に安全確保の証跡を残す必要**がある。

---

3. 対象インフラ別の義務整理

3.1 橋梁・トンネル（法定点検対象）

義務の内容：

- 5年に1回の近接目視点検
- 知識・技能を有する者による実施
- 健全性4段階診断（Ⅰ～Ⅳ）
- 診断結果の記録・保存

HOHOHOの適合性：低～中

- 法定点検は専門技術者による近接目視が必須
- HOHOHOは法定点検の「代替」にはなれない
- ただし、点検間（5年間）の状態監視、異常の早期発見には活用可能

3.2 舗装・路面（技術的助言レベル）

義務の内容：

- 日常巡視による突発的損傷（ポットホール等）の発見・対応
- 長寿命化のための定期点検（頻度は管理者裁量）
- 道路分類（A〜D）に応じた管理水準設定

HOHOHOの適合性：高

- 舗装点検要領は「技術的助言」であり法定義務ではない
- 管理者の裁量で歩行による点検を採用可能
- 「分類D（生活道路）」は巡視対応とされており、まさにHOHOHOの主戦場

3.3 交通安全施設（標識・ガードレール等）

義務の内容：

- 道路法に基づく維持管理義務の対象
- 小規模附属物は法定点検対象外だが、日常巡視での把握が求められる
- 倒壊・脱落による事故は管理瑕疵責任を問われる

HOHOHOの適合性：高

- 小規模附属物は法定点検義務がなく、管理者の裁量が大きい
- 日常巡視の補完として低コストで高頻度な監視が可能
- 福井市PoCの367件検知のうち相当数が安全施設異常と推定

3.4 通学路（3省庁連携指針）

義務の内容：

- 通学路交通安全プログラム策定（97%実施）
- 定期的な合同点検（年1回程度）
- 対策必要箇所の抽出・対策実施・効果検証（PDCAサイクル）

HOHOHOの適合性：最高

- 通学路点検は「歩行者（児童）視点」が本質的に求められる
- 車両視点のドラレコデータでは把握困難な危険箇所を検知可能
- 文科省・国交省・警察庁の連携体制が整備されており、発注構造が明確

---

4. 実務上「必ずやっている」業務の実態

4.1 道路パトロール（巡視）の実態

国管理道路（直轄国道）：

- 通常巡回：原則2日に1回
- 定期巡回（徒歩）：年1回
- 夜間巡回：定期実施
- 異常時巡回：豪雨・地震時等

市町村道の実態：

- 新潟市の例：「国道・県道と重要市道」を対象に道路パトロール
- 交通量3,000台/日以上と未満で管理水準を区分
- 生活道路は「市民通報対応」が主で、能動的巡視は限定的

HOHOHOの適合ポイント：

- 市町村道、特に生活道路は巡視リソースが不足
- 市民通報（年間100件程度）を補完する能動的検知が可能
- 「適切な時期に巡視を行い」（道路法施行令）の「適切な時期」を低コストで高頻度化

4.2 管理瑕疵事案の発生状況

国管理国道：年間約300件

- 6割が穴ぼこ・段差
- 主要国道で延長80kmあたり年1件程度

市町村道：1市町村あたり年1〜2件

- 発生件数は少ないが、事故発生時の責任は同等
- 小規模自治体ほど保険・法務対応リソースが不足

HOHOHOの価値：

- 管理瑕疵事案の約6割を占める「穴ぼこ・段差」を事前検知
- 「知っていたが対応できなかった」ではなく「把握し優先順位付けして対応中」のエビデンス化
- 訴訟リスク軽減の観点からの導入動機付け

---

5. 民間委託・外注が許容される工程

5.1 法令上の制約

定期点検（橋梁・トンネル等）：

- 「必要な知識及び技能を有する者」が実施
- 民間委託は広く認められているが、資格要件あり
- 健全性診断は道路管理者が最終判断

巡視（道路パトロール）：

- 民間委託は一般的に行われている
- 流山市・成田市の包括委託事例でも巡視を含む
- HOHOHOのようなデータ提供サービスは制度上の制約なし

5.2 外注可能な工程とHOHOHOの位置づけ

工程	外注可否	HOHOHOの関与可能性
巡視・パトロール	○	**高**（データ提供）
異常検知・記録	○	**高**（主機能）
優先順位付け	△（判断は管理者）	**中**（提案まで）
定期点検（法定）	○（有資格者）	**低**（補完のみ）
修繕工事	○	対象外

---

6. HOHOHOとの適合ポイント（義務×低コスト代替）

6.1 最も適合度が高い義務業務

第1位：道路巡視義務（道路法施行令第35条の2第1項第1号）

> 「適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずること」

- **法的根拠**：政令レベルの明示的義務
- **HOHOHOの価値**：「適切な時期」の高頻度化を低コストで実現
- **営業トーク**：「巡視義務の履行を、より低コストで、より高頻度に」

第2位：通学路安全確保（3省庁連携指針）

- **法的根拠**：法律ではないが97%実施の事実上の義務
- **HOHOHOの価値**：「歩行者視点」データは児童安全対策と本質的に整合
- **営業トーク**：「子どもの目線で通学路を点検」

第3位：管理瑕疵リスク軽減（国家賠償法第2条）

- **法的根拠**：無過失責任の確立した判例法理
- **HOHOHOの価値**：「通常有すべき安全性」確保の証跡
- **営業トーク**：「事故が起きる前に把握し、対応中であることを証明」

6.2 HOHOHOが適合しにくい義務業務

業務	適合しにくい理由
橋梁・トンネル法定点検	近接目視・専門資格が必須
舗装のひび割れ率・わだち掘れ測定	路面性状測定車が標準
法面・斜面の防災点検	地質専門知識が必須

---

7. 営業上使えるロジック

7.1 「義務対応の効率化」フレーミング

Before（従来の訴求）：

> 「HOHOHOを導入すると、道路の異常を早期発見できます」
> →「あると便利」止まり

After（義務対応フレーミング）：

> 「道路法施行令で義務付けられている巡視業務を、より低コスト・高頻度で実施できます」
> →「やらなければならないことを楽にする」

7.2 想定Q&A

Q：法定点検の代わりになりますか？ A：橋梁・トンネルの法定点検は専門技術者による近接目視が必須であり、HOHOHOは代替にはなりません。ただし、法定点検の間（5年間）の状態監視、日常巡視の補完、舗装・安全施設の点検には十分に活用いただけます。

Q：法律上の義務はどこにありますか？ A：道路法施行令第35条の2第1項第1号で「適切な時期に、道路の巡視を行い」と明示されています。HOHOHOは、この巡視義務の履行をより効率的に実現するサービスです。

Q：導入しないと法律違反になりますか？ A：HOHOHOの導入自体は義務ではありません。ただし、巡視義務を果たさず管理瑕疵が生じた場合、国家賠償法に基づく責任を問われる可能性があります。

HOHOHOは、その責任リスクを軽減するためのツールとしてご活用いただけます。

7.3 ターゲット別の訴求ポイント

ターゲット	訴求ポイント
道路管理課	巡視義務の効率化、管理瑕疵リスク軽減
教育委員会	通学路安全点検の「歩行者視点」データ
財政課	インフラ長寿命化計画の「予防保全」コスト削減
首長・議会	住民の安全・安心、事故予防の「見える化」

---

8. 結論：HOHOHOの法的ポジショニング

8.1 HOHOHOは「義務対応を楽にするサービス」として定義可能

以下の法的根拠に基づき、HOHOHOは「あると便利」ではなく「義務対応の効率化」サービスとして位置づけられる：

1. **道路法施行令第35条の2第1項第1号**：巡視義務への補完
2. **国家賠償法第2条**：管理瑕疵責任リスクの軽減エビデンス
3. **3省庁連携通知（通学路）**：歩行者視点の安全点検への適合

8.2 初期営業の打ち筋

優先度	訴求先	訴求内容
1	教育委員会	「通学路安全点検を、子どもの目線で」
2	道路管理課（市町村）	「巡視義務の履行を低コストで高頻度に」
3	建設コンサルタント	「包括委託の巡視工程を効率化」
4	保険会社	「管理瑕疵リスク軽減のためのデータ基盤」

8.3 今後の制度動向への注視点

- **舗装点検の義務化**：現在は技術的助言だが、橋梁と同様に義務化される可能性
- **新技術の点検活用**：NETIS登録、点検支援技術性能カタログへの掲載が市場拡大の鍵
- **インフラDXの推進**：NEXCO等のアクセラレーションプログラムは実証機会

作成日：2026年1月22日
調査範囲：道路法、道路法施行令、道路法施行規則、国土交通省定期点検要領、3省庁連携通知（通学路）、国家賠償法判例、インフラ長寿命化基本計画等